Приложение к Решению единственного участника ООО «КФР Риэл Эстейт 1» от 19 июня 2012 года

П Р О Е К Т Д О Г О В О Р А № [номер]
купли-продажи земельного участка

город Санкт-Петербург [дата, месяц] 2012 года

Минаков Игорь Адольфович, дата рождения - 22 июня 1960 года, место рождения – город Ленинград, гражданство - Российской Федерации, пол – мужской; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии 40 05 номер 686623 выдан 48 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, дата выдачи - 07 ноября 2005 года, код подразделения 782-048; адрес постоянного места жительства: 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Межевая, дом 36, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1", ИНН 7802753682, ОГРН 1117847241236, дата государственной регистрации - 10 июня 2011 года; наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, КПП 780201001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н, в лице Генерального директора Горелова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "**Покупатель",** с другой стороны,

совместно именуемые "**Стороны"**, заключили настоящий договор (далее по тексту – "**Договор"**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и уплатить по цене и на условиях настоящего Договора объект недвижимого имущества со следующими характеристиками:

- **кадастровый номер объекта:** 78:34:4281:106
- **наименование объекта:** земельный участок
- **категория земель:** земли населенных пунктов
- **разрешенное использование:** для сельскохозяйственного использования
- **общая площадь объекта:** 87190 кв.м.
- **адрес (местоположение) объекта:** г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 5, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой),
  (далее по тексту - Земельный участок).

1.2 **На Земельном участке отсутствуют какие-либо здания, строения, сооружения.**

1.3 Отчуждаемый Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Решения ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью "БАСТЕР" от 30 марта 2012 года. Право собственности Продавца на Земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 28 апреля 2012 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 апреля 2012 года сделана запись регистрации № 78-78-38/046/2012-469, что удостоверяется повторным свидетельством о государственной регистрации права на бланке серии 78-АЖ № 627954, дата выдачи – 19 июня 2012 года.

1.4 В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на момент подписания сторонами настоящего Договора в отношении Земельного участка за номером государственной регистрации 78-78-38/088/2012-324 19 июня 2012 года зарегистрировано следующее ограничение (обременение) права: зона градостроительных ограничений, площадью 4959 кв.м.

1.5 Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Земельный участок свободен от любых прав третьих лиц, никому не продан, не подарен, не отчужден иным способом, не находится в залоге, иных ограничений (обременений) права, за исключением указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, не имеет, не является предметом спора, под арестом (запрещением) не состоит, договоры участия долевого строительства не зарегистрированы.

2. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Земельного участка составляет 11 334 700 (одиннадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот) Евро, что эквивалентно сумме 459 471 333 рублей (четыреста пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля 49 копеек согласно курсу Евро, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения Сторонами настоящего Договора. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации (рублях).

2.2 Цена Земельного участка, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, уплачивается Покупателем путем открытия им в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора аккредитива в рублях на сумму 459 471 333 рублей (четыреста пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля 49 копеек, на следующих условиях (далее – "Аккредитив"):

2.2.1 Вид Аккредитива – покрытый, безотзывный;

2.2.2 Срок действия Аккредитива – 120 (Сто двадцать) дней со дня его открытия;

2.2.3 Валюта Аккредитива – валюта Российской Федерации (рубль);
2.2.4 Наименование Банка-эмитента – Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества "Нордеа Банк" г.Санкт-Петербург (Россия, 198099, Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 19);
2.2.5 Наименование Исполняющего Банка – Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества "Нордеа Банк" г.Санкт-Петербург (Россия, 198099, Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 19);
2.2.6 Срок предоставления в Исполняющий банк документов, подтверждающих выполнение всех условий Аккредитива – в течение срока действия Аккредитива;
2.2.7 Условия оплаты – без акцепта;
2.2.8 Способ извещения Получателя платежа об открытии Аккредитива – письмом Исполняющего банка, врученным под расписку Получателю платежа лично или уполномоченному им на то лицу;
2.2.9 Получатель платежа – Продавец – (г-н Минаков Игорь Адольфович, персональные данные которого указаны в преамбуле настоящего Договора);
2.2.10 Способ исполнения Аккредитива - непосредственно по представлении Получателем платежа в Исполняющий банк документов, указанных в подпункте 2.2.11 настоящего Договора, с учетом положений подпункта 2.2.12 настоящего Договора.
2.2.11 Исполнение Аккредитива осуществляется Исполняющим банком посредством перевода денежных средств на банковский счет Получателя платежа №40817810300000000118 в ОАО Банк "Объединенный капитал", корреспондентский счет 30101810900000000826, БИК 044030826, при условии предоставления Продавцом в Исполняющий банк следующих документов:

- нотариально удостоверенной копии настоящего Договора;
- оригинала выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о Земельном участке и выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее по тексту – Выписка из ЕГРП) после даты государственной регистрации права собственности Покупателя на Земельный участок.

2.2.12 Исполняющий банк вправе исполнить Аккредитив только при условии, если в оригинале Выписки из ЕГРП в качестве единственного правообладателя Земельного участка будет указано Общество с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1". Исполняющий банк не вправе исполнять Аккредитив при наличии в Выписке из ЕГРП сведений об ином правообладателе, не предусмотренном настоящим подпунктом и/или при наличии в Выписке из ЕГРП сведений об иных ограничениях (обременениях) права, не предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Договора, и/или при наличии в Выписке из ЕГРП сведений о правопритязаниях. Наличие в Выписке из ЕГРП сведений, не меняющих существо ограничения (обременения) права, указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, не может являться препятствием для исполнения Аккредитива.
2.3 Расходы, связанные с открытием Аккредитива, в том числе с оплатой услуг Банка-эмитента, Исполняющего банка, продлением срока действия Аккредитива, оплатой комиссий и других платежей, связанных с действием Аккредитива, в полном объеме несет Покупатель.
2.4 Обязательство Покупателя по уплате цены Земельного участка считается исполненным с момента поступления в полном объеме указанной в пункте 2.1 настоящего Договора суммы на банковский счет Продавца, указанный в подпункте 2.2.11 и в разделе 8 настоящего Договора.
2.5 По соглашению Сторон Земельный участок до момента его оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по уплате цены Земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 **Продавец обязан:**
3.1.1 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом надлежащего уведомления Исполняющего банка об открытии Покупателем в пользу Продавца Аккредитива на условиях, установленных пунктом 2.2 настоящего Договора, подготовить со своей стороны необходимый пакет документов для государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, и совместно с Покупателем обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее также - Управление Росреестра по Санкт-Петербургу) с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю.
3.1.2 С момента заключения настоящего Договора не совершать никаких сделок и не предпринимать никаких действий, следствием которых может явиться какое-либо ограничение (обременение) права собственности на Земельный участок.
3.1.3 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения в полном объеме цены Земельного участка передать Земельный участок по передаточному акту Покупателю в соответствии с формой, согласованной и утвержденной Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2 **Покупатель обязан:**
3.2.1 Уплатить цену Земельного участка в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2.2 Подготовить со своей стороны необходимый пакет документов для государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю и в установленный пунктом 3.1.1 настоящего Договора срок, совместно с Продавцом, обратиться в Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю.

3.2.3 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Продавцом в полном объеме цены Земельного участка принять от Продавца Земельный участок по передаточному акту в соответствии с формой, согласованной и утвержденной Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2.4 Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Земельный участок от Продавца к Покупателю, а также расходы, связанные с открытием Аккредитива, продлением срока действия Аккредитива и прочие необходимые платежи в связи с действием Аккредитива.

3.3 В случае, если после обращения Сторон в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, какой либо Стороне станет известно о возникновении ограничений (обременений) права и/или правопритязаний на Земельный участок, не указанных в настоящем Договоре, эта Сторона обязана незамедлительно в порядке пункта 7.5 настоящего Договора письменно уведомить об этом другую сторону и обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю на срок не более чем три месяца. Срок приостановления государственной регистрации должен быть согласован Сторонами. Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приостановления государственной регистрации перехода права собственности либо с момента, когда Покупателю стало известно о возникновении ограничений (обременений) права и/или правопритязаний на Земельный участок, не указанных в настоящем Договоре, обязан принять решение о возобновлении государственной регистрации перехода права собственности либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора и направить Продавцу письменное уведомление о принятом решении в порядке пункта 7.5 настоящего Договора.

3.4 В случае приостановления государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок от Продавца к Покупателю (как по решению Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, так и по решению Сторон(ы) настоящего Договора):

- если приостановление не связано с возникновением ограничений (обременений) и/или правопритязаний в отношении Земельного участка, не указанных в настоящем Договоре, Покупатель обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приостановления обратиться в Банк-эмитент с заявлением о продлении срока действия Аккредитива на срок, равный сумме календарных дней срока приостановления государственной регистрации и дополнительных 30 (тридцати) календарных дней;
- если приостановление связано с возникновением ограничений (обременений) и/или правопритязаний в отношении Земельного участка, не указанных в настоящем Договоре, и Покупателем не принималось решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Покупатель обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приостановления обратиться в Банк-эмитент с заявлением об изменений условий Аккредитива, а именно: о продлении срока действия Аккредитива на срок, равный сумме календарных дней срока приостановления государственной регистрации и дополнительных 30 (тридцати) календарных дней и об уточнении сведений, которые будут содержаться в Выписке из ЕГРП, являющейся одним из оснований исполнения Аккредитива.

3.5 Покупатель обязан продлевать срок действия Аккредитива и уточнять сведения, которые будут содержаться в Выписке из ЕГРП, являющейся одним из оснований исполнения Аккредитива, в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 и 5.6 настоящего Договора, независимо от того обстоятельства, что срок действия Аккредитива на момент обращения Покупателя в Банк-эмитент не истек и такой неистекший срок с точки зрения Покупателя является достаточным для исполнения Аккредитива в дальнейшем. Количество дней, на которое продлевается срок действия Аккредитива, прибавляется к изменяемой дате окончания срока действия Аккредитива.

3.6 В случаях, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Договора, Стороны до истечения срока приостановления государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю обязаны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору (если Покупатель не реализовал свое право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора), содержащее указание на ограничения (обременения) права собственности на Земельный участок, ранее не указанные в настоящем Договоре, и обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о возобновлении государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, представив также указанное дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.7 В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным настоящим Договором, Стороны обязаны предпринять все действия, направленные на урегулирование вопросов, связанных с таким отказом. Покупатель обязан в таком случае подать совместное с Продавцом заявление в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу о прекращении государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2 В случае нарушения Покупателем срока открытия Аккредитива, установленного пунктом 2.2 настоящего Договора и его подпунктами, а также за просрочку исполнения обязанностей, установленных пунктами 3.3, 3.4 и 3.5 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от цены Земельного участка, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора, за каждый рабочий день просрочки.

4.3 В случае неисполнения обязанностей, установленных пунктом 3.6 и 5.6 настоящего Договора, ненарушившая Сторона вправе потребовать от нарушившей Стороны уплаты штрафа в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек.

4.4 В случае нарушения Продавцом любой из гарантий, установленных подпунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек.

4.5 В случае нарушения Покупателем любой из гарантий, установленных подпунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 и 6.2.5 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек.

4.6 В случае нарушения Стороной срока обращения в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, а также в случае нарушения Стороной срока передачи (принятия) Земельного участка Покупателю (Покупателем), ненарушившая Сторона вправе потребовать от нарушившей Стороны уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Земельного участка, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора, за каждый рабочий день просрочки.

4.7 В случае расторжения настоящего Договора по решению суда, вступившему в законную силу, вследствие нарушения Стороной гарантии (гарантий), установленных настоящим Договором, Сторона, виновная в нарушении гарантии (гарантий), обязана уплатить другой Стороне штраф в размере 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

4.8 Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Сторону от исполнения соответствующего обязательства по настоящему Договору в натуре.

4.9 По настоящему Договору убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх неустойки.

4.10 Требование Стороны об уплате неустойки (пени, штрафа), а также о возмещении убытков, подлежит направлению соответствующей Стороне в письменной форме в порядке пункта 7.5 настоящего Договора, и должно быть исполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отправления требования в указанном порядке.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2 Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, установленной пунктом 2.2 настоящего Договора и его подпунктами, нарушения Покупателем срока открытия Аккредитива, установленного пунктом 2.2. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в случае нарушения Покупателем срока обращения в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю на срок более чем 10 (десять) календарных дней, а также в случае нарушения Покупателем срока обращения в Банк-эмитент с заявлением о продлении срока действия Аккредитива в порядке пункта 3.4 настоящего Договора, нарушения Покупателем гарантий, установленных им в настоящем Договоре. Уведомление Продавца о его одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора должно быть направлено Покупателю с соблюдением требований пункта 7.5 настоящего Договора.

5.3 Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Продавцом срока обращения в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю на срок более чем 10 (десять) календарных дней, в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Договора, а также в случае нарушения Продавцом гарантий, установленных им в настоящем Договоре. Уведомление Покупателя о его одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора должно быть направлено Продавцу с соблюдением требований пункта 7.5 настоящего Договора.

5.4 Стороны имеют право на отказ от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, установленным пунктами 3.3, 5.2 и 5.3 настоящего Договора, только до даты государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю или до даты принятия Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу решения об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, а после даты государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю – только в случае, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Договора.

5.5 В случае одностороннего внесудебного отказа Стороны от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным пунктами 3.3, 5.2 и 5.3 настоящего Договора, он будет считаться расторгнутым с даты отправления соответствующей Стороной в порядке пункта 7.5 настоящего Договора уведомления об одностороннем внесудебном отказе от его исполнения. При этом Стороны обязуются в порядке пункта 4 статьи 20 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" совместно обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлениями о прекращении

государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего Договора.

5.6 При наличии в Выписке из ЕГРП, полученной Продавцом после даты государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю для исполнения Аккредитива, сведений о правопритязаниях, Покупатель обязан незамедлительно обратиться в Банк-эмитент с заявлением об изменении условий Аккредитива, а именно: о продлении срока действия Аккредитива на срок дополнительных 60 (шестидесяти) календарных дней. При этом Стороны обязуются в течение шестидесяти календарных дней с даты государственной регистрации права собственности Покупателя на Земельный участок предпринять все необходимые действия, направленные на устранение обстоятельств, препятствующих исполнению Аккредитива и, соответственно, передаче Земельного участка Покупателю. В случае принятия Покупателем решения продолжить исполнение настоящего Договора он обязан до истечения установленного настоящим пунктом срока обратиться в Банк-эмитент с заявлением об изменении условий Аккредитива, а именно: об уточнении сведений, которые будут содержаться в Выписке из ЕГРП, являющейся одним из оснований исполнения Аккредитива.

Если до истечения установленного настоящим пунктом срока Аккредитив не будет исполнен, а Земельный участок, соответственно, не будет передан Покупателю, любая Сторона вправе принять решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора. Уведомление Стороны о ее одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне с соблюдением требований пункта 7.5 настоящего Договора. При этом Стороны обязаны заключить соглашение об урегулировании вопросов, связанных с прекращением настоящего Договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения Договора, определяемой в соответствии с положениями пункта 5.5 настоящего Договора и обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок обратно к Продавцу.

5.7 В случае расторжения настоящего Договора, независимо от оснований его расторжения, Земельный участок, если он был передан Покупателю, подлежит возврату Продавцу по передаточному акту, а уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные средства, если они были перечислены на банковский счет Продавца, подлежат возврату Продавцом на банковский счет Покупателя, указанный в настоящем Договоре.

5.8 Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, не являются основанием для его изменения или расторжения.

6. ГАРАНТИИ

6.1 Продавец гарантирует Покупателю, что:

6.1.1 Продавец является полностью правоспособным и дееспособным гражданином Российской Федерации.

6.1.2 Переход права собственности на Земельный участок от ООО "БАСТЕР" (ОГРН 1027809216390) к Продавцу осуществлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при этом права и законные интересы других лиц нарушены не были.

6.1.3 Продавцом получено нотариально удостоверенное согласие его супруги на совершение сделки по отчуждению Земельного участка. Нотариально удостоверенная копия согласия супруги передана Продавцом Покупателю до подписания ими настоящего Договора.

6.1.4 Информация о Продавце и Земельном участке, изложенная в настоящем Договоре, является на дату подписания Сторонами настоящего Договора достоверной.

6.1.5 Заключение и исполнение Продавцом настоящего Договора не противоречит каким-либо положениям законодательства Российской Федерации и не нарушает их.

6.2 Покупатель гарантирует Продавцу, что:

6.2.1 Покупатель является обществом с ограниченной ответственностью, созданным и зарегистрированным в качестве юридического лица указанной организационно-правовой формы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2.2 Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1" – Кеско Фуд Раша Холдинг Ою (зарегистрировано Патентным и регистрационным управлением (Финляндская Республика), дата регистрации - 26 июля 2007 года, регистрационный номер 2129204-9, место нахождения: Сатамакату, 3. 00016, КЕСКО, Хельсинки, Финляндия) является действующим полностью правоспособным юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством республики Финляндия.

6.2.3 Уполномоченными органами управления Кеско Фуд Раша Холдинг Ою, а также органами государственной власти Республики Финляндия, не принималось решение о ликвидации или реорганизации Кеско Фуд Раша Холдинг Ою или о приостановлении его деятельности.

6.2.4 Настоящий Договор со стороны Покупателя подписан лицом, имеющим право без доверенности действовать от его имени, и является законным и обязательным для исполнения Покупателем, исполнение которого может быть истребовано от Покупателя в принудительном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2.5 Настоящий договор заключен Покупателем в соответствии с требованиями статей 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и требованиями Устава Покупателя. Заключение и исполнение Покупателем настоящего Договора не противоречит каким-либо положениям законодательства Российской Федерации, Уставу Покупателя и не нарушает их.

6.3 Стороны признают, что каждая из них заключила настоящий Договор, полагаясь на действительность Гарантий.
6.4 Сторона, нарушившая какую-либо из Гарантий, обязуется возместить другой Стороне по ее требованию причиненные этим убытки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор государственной регистрации не подлежит и считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
7.2 Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены только по соглашению Сторон посредством составления письменного документа в виде дополнительного соглашения.
7.3 Споры Сторон по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров, не являющихся досудебным порядком разрешения споров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
7.4 Вся переписка сторон, предшествовавшая подписанию настоящего Договора, признается утратившей силу с момента подписания настоящего Договора и не подлежит применению при его толковании или разрешении споров.
7.5 Письменные сообщения Стороны по настоящему Договору должны направляться другой Стороне посредством почтового отправления с описью вложения по Форме 107, в которой отправляемое сообщение должно быть описано способом, позволяющим однозначно понять его содержание (обязательна ссылка на Фамилия, Имя, Отчество Продавца, полное наименование и Основной государственный регистрационный номер юридического лица - Покупателя, на наименование и реквизиты настоящего Договора, краткое содержание сообщения или краткое описание ситуации, ссылка на соответствующие пункты настоящего Договора).
7.6 Датой отправления Стороной в соответствии с настоящим Договором письменного сообщения другой Стороне в порядке пункта 7.5 настоящего Договора является дата, проставленная в описи вложения по Форме 107 календарным штемпелем организации почтовой связи.
7.7 Опись вложения по Форме 107, подтверждающая отправку Стороной другой Стороне письменного сообщения по настоящему Договору, и данное письменное сообщение должны также незамедлительно Стороной-отправителем направляться другой Стороне в отсканированном виде на адрес ее электронной почты, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
7.8 Датой приостановления государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок от Продавца к Покупателю является дата, проставленная уполномоченным должностным лицом Управления Росреестра по Санкт-Петербургу на бланке уведомления о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок от Продавца к Покупателю.
7.9 Течение сроков, определенных в настоящем Договоре периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
7.10 В Приложении № 1 к настоящему Договору Сторонами утверждена форма и содержание передаточного акта, подписываемого Сторонами в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.2.3 настоящего Договора.
7.11 Передаточный акт, подписываемый Сторонами в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.2.3 настоящего Договора, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.12 Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в 3 (трех) идентичных подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Продавца, второй экземпляр – для Покупателя, третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу - помещается в дело правоустанавливающих документов на Земельный участок.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Минаков Игорь Адольфович
дата рождения - 22 июня 1960 года
место рождения – город Ленинград
гражданство - Российской Федерации
пол – мужской
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 40 05 номер 686623 выдан 48 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, дата выдачи - 07 ноября 2005 года, код подразделения 782-048;
адрес постоянного места жительства: Россия, 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Межевая, дом 36

e-mail: 78344281106@rambler.ru

ИНН 781305268766

р/с 40817810300000000118
в ОАО Банк "Объединенный капитал"
к/с 30101810900000000826
БИК 044030826

_____(Минаков И.А.)

ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1"
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н

ИНН 7802753682
ОГРН 1117847241236
КПП 780201001

e-mail: vladimir.gorelov@kesko.fi

р/с 40702810103000444749
в ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге,
филиал "Северная столица"
к/с 30101810100000000723
БИК 044030723

Генеральный директор

_____(Горелов В.В.)
М.П.

Приложение № 1
к Договору № [номер] купли-продажи земельного участка от [дата, месяц] 2012 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к Договору № [номер] купли-продажи земельного участка от [дата, месяц] 2012 года

город Санкт-Петербург дата подписания (дд/мм/гг)

Минаков Игорь Адольфович, дата рождения - 22 июня 1960 года, место рождения – город Ленинград, гражданство - Российской Федерации, пол – мужской; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии 40 05 номер 686623 выдан 48 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, дата выдачи - 07 ноября 2005 года, код подразделения 782-048; адрес постоянного места жительства: 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Межевая, дом 36, именуемый в дальнейшем **"Продавец",** с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1", ИНН 7802753682, ОГРН 1117847241236, дата государственной регистрации - 10 июня 2011 года; наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, КПП 780201001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н, в лице Генерального директора Горелова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **"Покупатель",** с другой стороны,

совместно именуемые "Стороны", руководствуясь подпунктами 3.1.3 и 3.2.3 Договора № К/5 купли-продажи земельного участка от 11 июля 2012 года (далее по тексту – Договор), составили и подписали настоящий передаточный акт (далее по тексту – Акт) о нижеследующем:

1. Согласно условиям Договора Продавец передал в собственность и во владение Покупателя объект недвижимого имущества со следующими характеристиками:
   - **кадастровый номер объекта:** 78:34:4281:106
   - **наименование объекта:** земельный участок
   - **категория земель:** земли населенных пунктов
   - **разрешенное использование:** для сельскохозяйственного использования
   - **общая площадь объекта:** 87190 кв.м.
   - **адрес (местоположение) объекта:** г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 5, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой), (далее по тексту - Земельный участок).
   - **ограничение (обременение) права:** зона градостроительных ограничений, площадью 4959 кв.м
2. Стороны подписанием настоящего Акта удостоверяют, что Земельный участок передан Продавцом и принят Покупателем в срок и в состоянии, соответствующим условиям Договора.
3. Качество Земельного участка соответствует условиям Договора. Покупатель подтверждает, что в ходе осмотра им Земельного участка на нем не обнаружено каких либо зданий, строений, сооружений, участок не захламлен. Мусор, отходы, какие либо иные предметы и оборудование на поверхности Земельного участка не обнаружены. Признаки отравления, деградации Земельного участка отсутствуют.
4. Покупатель в полном объеме уплатил цену Земельного участка, установленную пунктом 2.1 Договора, Продавец каких-либо претензий к Покупателю не имеет.
5. Подписанием настоящего Акта Стороны также удостоверяют прекращение обязательств по Договору в связи с их надлежащим исполнением, отсутствие на момент подписания настоящего Акта взаимных претензий, требований и т.п. в связи с заключением и исполнением Договора.
6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора [номер] купли-продажи земельного участка от [дата, месяц] 2012 года.
7. Настоящий Акт составлен и подписан Сторонами в двух идентичных подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ

(Подпись)

ПОКУПАТЕЛЬ

(Подпись, печать)

Настоящее приложение № 1 к Договору № [номер] купли-продажи земельного участка от [дата, месяц] 2012 года согласовано и утверждено Сторонами:

ПРОДАВЕЦ:

Минаков Игорь Адольфович
дата рождения - 22 июня 1960 года
место рождения – город Ленинград
гражданство - Российской Федерации
пол – мужской
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 40 05 номер 686623 выдан 48 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, дата выдачи - 07 ноября 2005 года, код подразделения 782-048;
адрес постоянного места жительства: 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Межевая, дом 36

e-mail: 78344281106@rambler.ru

ИНН 781305268766

р/с 40817810300000000118
в ОАО Банк "Объединенный капитал"
к/с 30101810900000000826
БИК 044030826

_____(Минаков И.А.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью "КФР Риэл Эстейт 1"
адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа: 194100, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера Н

ИНН 7802753682
ОГРН 1117847241236
КПП 780201001

e-mail: vladimir.gorelov@kesko.fi

р/с 40702810103000444749
в ЗАО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге,
филиал "Северная столица"
к/с 30101810100000000723
БИК 044030723

Генеральный директор

_____(Горелов В.В.)

М.П.